نظام رقم 90 - 04 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتعلق باعتماد الوكلاء وتجار الجملة بالجزائر وتنصيبهم،

إن محافظ بنك الجزائر،

- بمقتضى القانون رقم 90 - 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض.

- وبمقتضى القانون رقم 90 - 16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990.

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 ابريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري.

- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب لمحافظ البنك المركزي الجزائري.

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 المتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض،

- وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1990،

يصدر النظام التالي نصه :

المادة الأولى : يجوز للوكلاء وتجار الجملة الذين تنطبق عليهم المادة 41 من قانون المالية التكميلي المذكور أعلاه والذين يحددهم النظام الساري المفعول، الاقامة بالجزائر وممارسة الاستيراد الحر للبضائع بهدف بيعها على حالها بمجرد الحصول على اعتماد مجلس النقد والقرض الذي يسلم في شكل تصريح بالمطابقة للشروط المحددة في المواد الآتية.

المادة 2 : يسمح للوكلاء وتجار الجملة المعتمدين بفتح حسابات بالعملة الصعبة لدى البنوك الجزائرية التي تسجل المعاملات المتعلقة باستيراد المواد وبيعها، وكذا عمليات القبض والدفع والايداع والسحب، ويمكن فتح حساب لكل عملة باعتبار أن الموازنة بين العملات المختلفة مسموح بها بالسعر المتوسط بين سعري الشراء والبيع مقابل الدينار لكل عملة معينة طبقا للتسعيرات التي يقرها بنك الجزائر.

ويعني بالعملة الصعبة كل عملة قابلة للتحويل تستعمل عادة في المعاملات التجارية والمالية الدولية والتي يحدد بنك الجزائر تسعيرتها بانتظام.

لايمكن أن يكون رصيد هذه الحسابات مدينا.

المادة 3 : يجب تغطية تكاليف ومصاريف تنصيب الوكلاء وتجار الجملة غير المقيمين بالجزائر بالعملة الصعبة الآتية من الخارج والمحولة إلى الجزائر بواسطة بنك الجزائر والمتوفرة قبل انطلاق النشاط في شكل رأس مال اساسا أو في شكل تسبيقات الشركاء او قروض مالية بصفة ثانوية او تكميلية، ويعني بمصاريف الاستثمار ما يلي :

- التكاليف والمصاريف المتعلقة بالاجراءات الادارية.
- ثمن امتلاك او كراء المكاتب والاراضي ومساحات التخزين والمخازن وغيرها.
- ثمن الترميمات والتهيئة أو التغييرات.
- ثمن الاثاث وتجهيزات المكتب او الوكالة.
- كل المصاريف الاخرى التي تتطلبها الاقامة.
- كل ضمان مرتبط بالنشاط.

المادة 4 : يسمح للوكلاء أو تجار الجملة المقيمين بالجزائر والمعتمدين بتغطية تكاليف التنصيب بالدينار.

المادة 5 : لايمكن تسديد ثمن المواد المستوردة لبيعها على حالها في إطار الوكالات الممنوحة للوكلاء وتجار الجملة إلا عن طريق الاقتطاع من حسابات العملة الصعبة المذكورة في المادة 2 أعلاه.

المادة 6 : يجب على الوكيل أو تاجر الجملة أن يسجل مبلغ المبيعات بالعملة الصعبة في حسابه الخاص بالعملة الصعبة.

المادة 7 : يسدد المشتري ثمن المبيعات بالعملة الصعبة بواسطة حسابه الخاص بالعملة الصعبة.

المادة 8 : يجب ان يتضمن طلب الاعتماد للوكلاء أو تجار الجملة المعلومات التالية :

1 - موضوع الطلب :

- الوكيل أو تاجر بالجملة

2 – بالنسبة للاشخاص الطبيعيين :

– الاسم واللقب.

– تاريخ الميلاد.

– الجنسية.

– الاقامة.

– منهج الحياة المهنية.

– مجال النشاط.

3 – بالنسبة للاشخاص المعنويين :

– التسمية أو الاسم التجاري.

– الوضع القانوني.

– المقر، الجنسية القانونية، الجنسية الاقتصادية.

– الادارة.

– اهم المساهمين، اهم المصالح الاقتصادية (حسب الحالة).

4 – لكل طالب، شخص طبيعي أو معنوي.

– ذكر فرع النشاط الذي يمارسه صاحب الطلب.

– النوعية : منتج، أم مجمع او غيره.

– تحديد مكان التمركز الرئيسي المرتقب وكذا نوع التنظيم : مركزية أو شبكة او غيرهما.

– المؤسسات الثانوية التي ينوي إنشاءها.

– الوضع القانوني الذي سيتخذ في الجزائر.

يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق والمستندات التالية :

أ) صورة طبق الاصل مصادق عليها للسجل التجاري والقوانين الاساسية مسلمة من طرف البلد الاصلي للمنتج والموزعين المنفردين « بالعلامات » المشهورة وغير المقيمين.

ب) التزام بمنح الوكالة أو الانفراد.

ج) وثيقة يوقعها الوكيل أو تاجر الجملة يوضح فيها قائمة المواد موضوع الوكالة والمقترحة لاعادة البيع.

د) التزام من طرف الوكيل او تاجر الجملة بتطوير استثمارات لاحقة في الانتاج أو الخدمات بالجزائر، وذلك حسب مخطط يقترحه ويدعمه بطريقة ما (نسبة من رقم الاعمال أو التزام ببرنامج استثمار عن طريق دفعات متتالية أو ضمان مالي....الخ).

هـ) التزام الوكيل أو تاجر الجملة بالتنازل عن ملبغ في شكل حسم تجاري وفقا لممارسات المهنة وللتنظيم الساري ويقيد هذا التنازل في حساب خاص يفتح لهذا الغرض في سجلات بنك الجزائر.

و) وثيقة تثبت التزام الوكيل أو تاجر الجملة باحترام مجمل الالتزامات المترتبة عن التشريعات والتنظيمات السارية.

المادة 9 : يسمح الترخيص الذي يسلمه مجلس النقد والقرض بالتسجيل في السجل التجاري الجزائري.

وبمجرد التسجيل يتعين على صاحبه تسليم صورة طبق الاصل مصادق عليها من سجله التجاري لبنك الجزائر وذلك تحت رقم التصريح بالاعتماد.

المادة 10 : يجب ان تمول حسابات الوكلاء أو تجار الجملة المفتوحة بالعملة الصعبة انطلاقا من إيراد بيع السلع المستوردة في الجزائر وبالعملة الصعبة، وذلك مدخول هاته المبيعات المحققة طبقا لأحكام الفقرة (هـ) من المادة 8 المذكورة أعلاه والمادة 11 أدناه.

المادة 11 : يسجل الوكلاء أو تجار الجملة في الطرف المدين من حساباتهم المفتوحة بالعملة الصعبة في الحالات التالية :

– كل سحب بالدينار الجزائري من أجل تغطية المصاريف المحلية.

– القيام بتحويلات مبالغ الحسم المشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة 8 المذكورة اعلاه.

– القيام بتحويلات إلى الخارج.

تحويلات مبالغ الحسم والتحويلات نحو الخارج تتم في نفس الوقت وحسب دورية لايقل مداها عن شهرين.

تكون التحويلات إلى الخارج موضوع تصريح من بنك الجزائر يمنح بناء على طلب يقدم بواسطة البنك الابتدائي الذي فتح فيه الحساب بالعملة الصعبة.يجب ان يدعم هذا الطلب بكشف ملخص لفواتير المبيعات بالعملة الصعبة المعنية، وذلك بعد أن تم إقراره من طرف الوكيل أو التاجر بالجملة.

المادة 12 : تخضع نشاطات الانتاج أو الخدمات التي يمارسها الوكلاء أو تجار الجملة اضافة إلى نشاطهم المتعلق باعادة السلع المستوردة على حالها إلى القانون رقم 90 – 10 المتعلق بالنقد والقرض وإلى النصوص التشريعية المترتبة عن ذلك.

المادة 13 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990.

عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر